

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7250/2540

นาง ศิริลักษณ์ ยรรยงพาณิชย์
บริษัท แคนกรุ๊ปมีเดีย จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 910, มาตรา 988, มาตรา 989

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

ช. เป็นผู้กรอกข้อความลงในเช็คพิพาท และลงวันที่ในเช็คหลังจากจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คแล้ว โดยจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทโดยไม่ได้ลงวันที่ในเช็ค เช็คพิพาทจึงไม่มีรายการวันออกเช็ค หรือวันจ่ายเงินอันเป็นวันกระทำความผิดหรือวันเกิดเหตุ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 988(6) บังคับให้ต้องมีรายการนี้ เมื่อไม่มีรายการนี้ตั้งแต่ขณะที่ออกเช็ค จึงเป็นเช็คที่ไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 910 วรรคหนึ่ง, 989 วรรคหนึ่ง แม้ผู้ทรงเช็คสามารถลงวันที่ได้เองลับหลังผู้ส่งจ่ายตามมาตรา 910 วรรคท้าย, 989 วรรคหนึ่ง ก็เป็นเพียงวิธีการในทางแพ่งเพื่อให้เช็คเรียกเก็บเงินได้ เมื่อเช็คพิพาทไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ขณะที่ออกเช็ค ผู้ออกเช็คก็ย่อมไม่มีความผิดทางอาญา

คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นส่งรวมพิจารณาพิพากษา

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการมีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราช

บัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 91

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 เป็นความผิดหลายกรรม เวียงกระทง
ลงโทษ จำคุกกระทงละ 20 วัน รวม 6 กระทง จำคุก 120 วัน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดตามที่
โจทก์ฟ้องหรือไม่ คดีมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่านางชุตติมาเป็นผู้กรอกข้อความลงใน
เช็คพิพาท และลงวันที่ในเช็คหลังจากจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คแล้วโดย
จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทโดยไม่ได้ลงวันที่ในเช็ค เช็คพิพาทจึงไม่มี
รายการวันออกเช็คหรือวันจ่ายเงินอันเป็นวันกระทำความผิดหรือวันเกิดเหตุ ซึ่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 988(6) บังคับให้ต้องมีรายการนี้ เมื่อไม่มี
รายการนี้ตั้งแต่ขณะที่ออกเช็คจึงเป็นเช็คที่ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 910 วรรคหนึ่ง, 989 วรรคหนึ่ง แม้ผู้ทรงเช็คสามารถลงวันที่ได้เอง
ลับหลังผู้ส่งจ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 910 วรรคท้าย, 989
วรรคหนึ่ง ก็เป็นเพียงวิธีการในทางแพ่งเพื่อให้เช็คเรียกเก็บเงินได้ เมื่อเช็คพิพาทไม่

สมบูรณ์ตั้งแต่ขณะที่ออกเช็ค ผู้ออกเช็คก็ย่อมไม่มีความผิดทางอาญา จำเลยที่ 2 จึง
ไม่มีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน

(อรุณ น้าประเสริฐ-อุดม มั่งมีดี-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ